

1054735-35.2022.8.26.0053

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: CNH - Carteira Nacional de Habilitação

Magistrado: FERNANDA HENRIQUES GONCALVES ZOBOLI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 1º Núcleo Especializado de Justiça 4.0

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... 27/03/2018 (fls. 19). Inclusive, consta o roubo no histórico do veículo (fls. 20). Por sua vez, apesar do roubo, no dia 17/05/2022 foi lavrado o auto de infração nº AA00597424. No dia da infração o autor não estava com o automóvel, razão pela qual não é o responsável pelo auto de infração, sendo o caso de anulação do AIT com a exclusão da pontuação.

Ademais, diante do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

1º Núcleo Especializado de Justiça 4.0

Processamento Virtual - Demandas de Trânsito/ Detran - Jefaz - Capital, São Paulo - SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 09h00min às 17h00min

1054735-35.2022.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1054735-35.2022.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - CNH - Carteira Nacional de Habilitação

Requerente:

Decio Massarelli

Requerido:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN e outro

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HENRIQUES GONCALVES ZOBOLI

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

Passo ao julgamento antecipado, conforme artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

A parte autora alega que era proprietária do veículo GM/D20 Custom S, Ano/Modelo 1995, cor branca, placa CAU 4263, sendo que no ano de 1996 o veículo foi roubado, tendo recebido o valor da apólice do seguro à época. Narra que, apesar do ocorrido, teve lavrado contra si o auto de infração nº AA00597424 referente ao automóvel. Pleiteia que seja cancelado o auto de infração, a desvinculação de seu nome do registro do automóvel, bem como indenização por danos morais no valor de R\$ 2.000,00.

De início, acolho a preliminar. A parte autora impugna o AIT AA00597424. Este é de competência do DETRAN/SP, órgão autuador (fls. 1), com personalidade jurídica própria e único ente competente para responder pelo feito. Portanto, o Município de São Paulo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

No mérito, o pedido é procedente em parte.

A parte autora teve o veículo GM/D20 Custom S, placa nº CAU-4263 roubado no dia 27/03/2018 (fls. 19). Inclusive, consta o roubo no histórico do veículo (fls. 20). Por sua vez, apesar do roubo, no dia 17/05/2022 foi lavrado o auto de infração nº AA00597424. No dia da infração o autor não estava com o automóvel, razão pela qual não é o responsável pelo auto de infração, sendo o caso de anulação do AIT com a exclusão da pontuação.

Ademais, diante do delito praticado, o nome do autor deve ser desvinculado do veículo, pois não é mais o proprietário do bem. Todavia, os efeitos devem ser contados a partir de 27/03/2018, data informada que roubo foi praticado (fls. 19). Por outro lado, o pedido de indenização por danos materiais é improcedente. A parte autora não apresentou documentos para comprovar a tentativa de solução extrajudicial de modo que optou pela via judicial por mera liberalidade. No mesmo sentido quanto à escolha de profissional da advocacia, tendo em vista que para o ajuizamento de ações no Juizado Especial da Fazenda Pública até o limite de 20 salários-mínimos não é necessário advogado, art. 9º, da Lei 9.099/95.

Ainda, o contrato de honorários foi celebrado apenas entre as partes de modo que não pode ser imputados o ônus à terceiro estranho ao negócio jurídico.

O dano moral, por sua vez, é caracterizado em virtude de situação excepcional que sai da esfera do cotidiano, que causa abalo e angústia ao ponto de interferir de forma física e psíquica as atividades diárias do agente. O autor não demonstrou lesão física ou transtornos psicológicos ocasionados em virtude dos fatos.

Portanto, de rigor a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC em relação ao Município de São Paulo; e Procedente o pedido em face o DETRAN para que anule o auto de infração nº AA00597424, exclua a pontuação do prontuário do autor e retifique o cadastro do veículo para excluir o nome do autor da sua propriedade.

Isento de custas. Não há condenação em sucumbência nos termos do artigo 55 da Lei Federal 9.099/95 aplicado por força do artigo 27 da Lei Federal 12.153/09.

Intime-se.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA